

창원지방법원 2026. 8. 21. 선고 2024나118416 판결 임금 창원지방법원 제1민사부 판결

사건	2024나118416 임금
원고, 피항소인	A 소송대리인 변호사 전연희
피고, 항소인	주식회사 B
제1심판결	창원지방법원 마산지원 2024. 11. 21. 선고 2024가소110507 판결
변론종결	2026. 7. 10.
판결선고	2026. 8. 21.

주문

- 피고의 항소를 기각한다.
- 항소비용은 피고가 부담한다.

청구취지 및 항소취지

1. 청구취지

피고는 원고에게 5,600,000원 및 이에 대하여 2024. 6. 15.부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

2. 항소취지

제1심판결을 취소한다. 원고의 청구를 기각한다.

이 유

1. 인정사실

가. 원고는 2024. 1. 15.부터 피고에게 근로를 제공하다가 2024. 5. 31. 퇴사하였다.

나. 피고는 원고에게 2024. 4.분 임금 2,800,000원 및 2024. 5.분 임금 2,800,000원 합계 5,600,000원을 지급하지 않았다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 7호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 판단

피고가 원고에게 2024. 4.분 및 2024. 5.분 임금을 지급하지 아니한 사실은 앞서 살펴본 바와 같으므로, 피고는 원고에게 5,600,000원(= 2,800,000원 × 2개월) 및 이에 대하여 위 미지급 임금의 최종 지급기일 이후로서 원고가 구하는 2024. 6. 15.부터 다 갚는 날까지 근로기준법에서 정한 연 20%의 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

이에 대해 피고는, 원고가 피고의 명예를 훼손함에 따라 피고가 고객들에게 환불을 해주는 등의 손해가 발생하였으므로 그와 같은 불법행위를 원인으로 하는 손해배상채권을 자동채권으로 하여 원고의 임금채권과 상계를 한다는 취지로 항변하나, 근로기준법 제43조 제1항 본문에 의하면 임금은 통화로 직접 근로자에게 그 전액을 지급하여야 하는바 사용자는 근로자에 대하여 가지는 채권으로써 근로자의 임금채권과 상계를 하지 못하는 것이 원칙이므로 피고의 항변은 이유 없다.

3. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 인용하여야 한다. 제1심판결은 이와 결론을 같이하여 정당하므로 피고의 항소는 이유 없어 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 강병훈(재판장) 김수현 제아윤 강병훈